

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1522/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด นนทบุรี
นาย เอนก ปลอดภัย

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (1), มาตรา 147

ป.วิ.อ. มาตรา 43

จำเลยขายซากเรือที่ชำรุดใช้การไม่ได้แล้วโดยเปิดเผยได้ราคาสูงกว่าราคาที่สำนักงานชลประทานที่ 7 เคยขาย เพียงแต่ไม่ได้ขออนุมัติ และได้รับอนุมัติให้ขายตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเท่านั้น ทั้งเมื่อขายได้เงินแล้ว จำเลยก็นำเงินจำนวนดังกล่าวซื้อรถตัดหญ้าราคาสูงกว่าเงินที่ได้จากการขายเรือให้แก่ทางราชการทันที แสดงว่าจำเลยไม่มีเจตนาทุจริตเบียดบังเอาทรัพย์สินของทางราชการเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่น ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 จำเลยซื้อรถตัดหญ้ามาให้แก่ทางราชการและนำเรือพontonลำใหม่มาใช้แทนเรือลำเก่าแล้วกรมชลประทานจึงไม่เสียหายอีกต่อไป จำเลยจึงไม่ต้องคืนหรือใช้ราคาเรือพontonแก่กรมชลประทานอีก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 157 ที่แก้ไขแล้ว และให้จำเลยคืนเรือที่ขายไปหรือใช้ราคาทรัพย์สิน 3,600 บาท แก่ทางราชการด้วย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 157 ที่แก้ไขแล้ว ให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 ซึ่งเป็นบทเฉพาะจำคุก 5 ปี จำเลยรู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดโดยได้ซื้อรถตัดหญ้าามอบให้ทางราชการและนำเรือพontonลำใหม่มาทดแทนลำที่จำเลยขายไปเป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 3 ปี 4 เดือน ให้จำเลยคืนเรือที่ขายไปหรือใช้ราคาทรัพย์ 3,600 บาท แก่กรมชลประทาน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาในศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า จำเลยรับราชการตำแหน่งนายช่างชลประทาน 4 ทำหน้าที่หัวหน้างานส่งน้ำและบำรุงรักษาประตูน้ำพระอุดม สำนักงานชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2527 จำเลยได้ขายเรือพontonสภาพชำรุดใช้การไม่ได้ของกรมชลประทานซึ่งอยู่ในความดูแลรักษาของจำเลยให้แก่พ่อค้ารับซื้อของเก่าไป 1 ลำในราคา 3,600 บาท โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมชลประทาน แล้วจำเลยซื้อรถตัดหญ้าามอบให้แก่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาตอน 5 ประตูน้ำพระอุดม สำนักงานชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน จำนวน 1 คันคดีมีปัญหาที่ศาลฎีกาต้องวินิจฉัยว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 หรือไม่ ซึ่งจำเลยฎีกาว่า ที่จำเลยกระทำการดังกล่าวจำเลยไม่มีเจตนาทุจริตเบียดบังเอาเรือพontonเป็นของตนหรือผู้

อื่นนั้น ข้อเท็จจริงได้ความตามคำเบิกความของนายบัญญัติ บุญมา นิตกร 6 กองการ
เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานพยานโจทก์ซึ่งเป็นกรรมการสอบสวนทางวินัยจำเลยว่า
เรือที่จำเลยขายเป็นเรือที่ใช้ตั้งแต่ทำเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อประมาณ 30 ปีก่อนทาง
ราชการจะแท่งบัญชีสูญอยู่แล้วเรือดังกล่าวจมอยู่ใต้น้ำมาประมาณ 10 ปี อยู่ใน
ลักษณะกีดขวางการขุดลอกคลองส่งน้ำ ขณะจำเลยชักลากเรือขึ้นมาและขายไปนั้นมี
เจ้าหน้าที่กรมชลประทานรู้เห็นด้วยประมาณ 7 คน และมีประชาชนรู้เห็นจำนวนมาก
และได้ขายไปในลักษณะตัดออกเป็นเศษเหล็กในราคา 3,600 บาท จำเลยได้พูดใน
วันนั้นว่าจะนำเงินที่ขายได้ไปซื้อรถตัดหญ้าให้แก่ทางราชการ ต่อมาอีก 2 วันจำเลย
ได้ซื้อรถตัดหญ้าราคา 4,000 บาท มอบให้กรมชลประทาน ซึ่งตามคำเบิกความของ
นายบัญญัติ ดังกล่าวยังมีนายยรรยงค์ ฉลองบุญพยานโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างประจำของ
กรมชลประทานเบิกความสนับสนุนว่าสภาพของเรือใช้การไม่ได้แล้วและจำเลยบอก
ว่าเงินที่ได้จากการขายเรือจะไม่เอาไปไหน จะนำไปซื้อรถตัดหญ้าให้แก่ทางราชการ
หลังจากนั้น 2 วัน จำเลยก็นำรถตัดหญ้ามามอบให้แก่ทางราชการ นอกจากนี้นายเกตุ
ตุมทอง นายธานี โพธิ์ทอง และนายสุชาติ บุญยืนซึ่งเป็นพยานโจทก์ต่างเบิกความว่า
หลังจากจำเลยขายเรือพอนทูนไป 2-3 วัน ที่ทำงานประตูน้ำพระอุดมก็มีรถตัดหญ้า
ใช้ คำเบิกความของพยานโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นการเจือสมพยานจำเลยที่ว่า จำเลย
ขายเรือพอนทูนไปเพื่อนำเงินไปซื้อรถตัดหญ้ามาใช้ในราชการ และหลังจากขายเรือ
ไปได้ 2 วัน จำเลยก็ได้นำเงินที่ขายได้ไปซื้อรถตัดหญ้ามามอบให้แก่ทางราชการแล้ว
เฉพาะอย่างยิ่งนายสุภาพบุญเก่า พยานโจทก์อีกปากหนึ่งก็เบิกความว่าจำเลยได้มอบ
รถตัดหญ้าใหม่ให้แก่หน่วยประตูน้ำพระอุดมตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2527 พยานได้
รับมอบไว้แล้วลงบัญชีครุภัณฑ์ชั่วคราว หลังจากนั้นได้ขออนุมัติสำนักงาน
ชลประทานที่ 7 เพื่อขึ้นบัญชีครุภัณฑ์ถาวรต่อมาได้รับอนุมัติให้รับรถตัดหญ้าดัง
กล่าวไว้ขึ้นบัญชีเป็นครุภัณฑ์ถาวรยิ่งไปกว่านั้นผลการสอบสวนทางวินัยได้ความว่า
คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าจำเลยนำเงินที่ขายเรือได้ซื้อรถตัดหญ้าไว้ใช้ในราชการ

ทันทีและแจ้งผู้บังคับบัญชาชั้นบัญชาครุภัณฑ์ ทำให้ทางราชการไม่ได้รับความเสียหาย
จำเลยไม่มีเจตนานำเงินที่ขายได้ไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว ถือได้ว่าเป็นการกระทำผิด
วินัยฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการตามมาตรา 74
แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 และลงโทษภาคทัณฑ์จาก
พฤติการณ์ต่าง ๆ ดังได้วินิจฉัยมาแสดงว่าจำเลยขายซากเรือที่ชำรุดใช้การไม่ได้แล้ว
โดยเปิดเผย เจ้าหน้าที่หลายคนทราบการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำโดยสุจริต
ใจ ราคาที่ขายได้ 3,600 บาท ก็สูงกว่าราคาที่สำนักงานชลประทานที่ 7 เคยขายเรือ
พontonชำรุดราคา 3,000 บาท มาก่อน เพียงแต่การขายของจำเลยไม่ได้ขออนุมัติ
และได้รับอนุมัติให้ขายตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเท่านั้น ทั้งเมื่อขายได้
เงินแล้วจำเลยก็นำเงินจำนวนดังกล่าวซื้อรถตัดหญ้าราคาสูงกว่าเงินที่ได้จากการขาย
เรือ 400 บาท ให้แก่ทางราชการทันที อันเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าจำเลยไม่มีเจตนาทุจริต
เบียดบังเอาทรัพย์สินของทางราชการเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่น การกระทำของ
จำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147... เมื่อคดีฟังได้ว่า
จำเลยได้ซื้อรถตัดหญ้ามาให้แก่ทางราชการ ทั้งข้อเท็จจริงได้ความว่าหลังเกิดเหตุ
แล้วจำเลยได้นำเรือพontonลำใหม่มาใช้แทนเรือลำเก่าแล้ว กรมชลประทานจึงไม่
เสียหายอีกต่อไป และรูปคดีฟังได้ว่าจำเลยไม่มีเจตนาทุจริต ดังนั้น จำเลยจึงไม่ต้อง
คืนหรือใช้ราคาเรือพontonแก่ทางราชการกรมชลประทานอีก"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุรินทร์ นาควิเชียร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ